

해양수산부 제0000-000호

「해사안전법」 전부개정 및 「해상교통안전법」 제정에 따라 소관 예규의 근거 조문을 정비하기 위한 일괄개정안을 아래와 같이 공지 합니다.

0000년 00월 00일
해양수산부장관

1. 개정 이유

「해사안전기본법」, 「해상교통안전법」 제·개정 및 하위법령이 마련됨에 따라 관련 행정규칙의 근거 조문을 일괄하여 정비하고, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조제3항에 따라 설정된 재검토기한이 도래 예정인 행정규칙에 대해서는 "2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점"으로 검토기한을 재설정하기 위해 소관 예규를 일괄로 정비하고자 함

2. 주요내용

가. (근거 조문 수정) 전부개정 및 제정된 상위법령의 근거 조문을 수정함
나. (재검토기한 재설정) 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점으로 재검토기한 설정
다. (자구 수정) 일부 행정규칙 중 「알기쉬운법령 정비기준」에 따라 자구 수정

조번호	행정규칙 명	개정 내용
1조	선박안전도정보의 공표에 관한 규정 제1조, 제2조, 제3조, 제4조, 제5조, 제6조, 제7조, 제8조, 제9조	○ 상위법령 근거 조문 수정 ○ 재검토기한 재설정 ○ 「알기쉬운법령 정비기준」 반영
2조	해사안전관계법령에 따른 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침	○ 상위법령 근거 조문 수정 ○ 재검토기한 재설정

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「해사안전기본법」, 「해사안전기본법 시행령」, 「해사안전기본법 시행규칙」, 「해상교통안전법」, 「해상교통안전법 시행령」, 「해상교통안전법 시행규칙」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

「해사안전법」 전부개정 및 「해상교통안전법」 제정에
따른 「선박안전도정보의 공표에 관한 규정」 등의 정비에
관한 예규 일괄개정안

「선박안전도정보의 공표에 관한 규정」 등 「해사안전기본법」 및
「해상교통안전법」 관련 2개 예규를 다음과 같이 일부개정 한다.

제1조(「선박안전도정보의 공표에 관한 규정」의 개정) 선박안전도정

보의 공표에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「해사안전법」 제57조, 같은 법 시행령 제19조2 및 같은
법 시행규칙 제51조"를 "「해사안전기본법」 제15조, 같은 법 시행령
제7조 및 같은 법 시행규칙 제6조"로 한다.

제2조제1호 중 "「해사안전법」(이하 "법"이라 한다) 제57조"를 "「해
사안전기본법」(이하 "법"이라 한다) 제15조"로 한다.

제3조 중 "법 제57조제1항"을 "법 제15조제1항"으로 한다.

제4조제1항 중 "「해사안전법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다)
제51조제1항"을 "「해사안전기본법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라
한다) 제5조제1항"으로 한다.

제4조제2항 각 호외의 부분 중 "시행규칙 제51조제1항제1호"를 "시행
규칙 제5조제1항제1호"로 하고, 같은 항 제1호 중 "「해사안전법 시행

령」 제19조의2」를 「해사안전기본법 시행령」 제7조로 한다.

제5조제1항 각 호 외의 부분 중 "법 제57조제2항"을 "법 제15조제2항"으로, "공표하여야"를 "공표해야"로 하고, 같은 항 제1호 중 "명세:"를 "명세:"로 한다.

제5조제6항 중 "법 제47조"를 "「해상교통안전법」 제49조"로 한다.

제5조제6항 중 "법 제55조"를 "「해상교통안전법」 제57조"로 한다.

제6조 중 "법 제57조"을 "법 제15조"으로 하고, "다만"을 "다만,"으로 한다.

제7조제1항제1호 "화물선:"을 "화물선:"으로 하고, 같은 항 제2호 중 "연안여객선:"을 "연안여객선:"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "협조하여야"를 "협조해야"로 한다.

제8조 중 "다음달"을 "다음 달"로 한다.

제9조 중 "2016년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로 한다.

제2조(「해사안전관계법령에 따른 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 세부지침」의 개정)

해사안전관계법령에 따른 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 세부지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「해사안전법」"를 "「해상교통안전법」"으로 한다.

제2조제15호 중 "「해사안전법」 제13조제3항, 같은 법 시행규칙 제9조의2 및 별표 8"를 "「해상교통안전법」 제10조제3항, 같은 법 시행규칙 제9조 및 별표 5"로 한다.

제2조제16호 중 "「해사안전법」 제23조제2항, 같은 법 시행규칙 제19

조 및 별표 8"을 "「해상교통안전법」 제22조제2항, 같은 법 시행규칙 제22조 및 별표 5"로 한다.

제2조제17호 중 "「해사안전법」 제48조제9항, 같은 법 시행규칙 제42조 및 별표 8"을 "「해상교통안전법」 제50조제9항, 같은 법 시행규칙 제48조 및 별표 5"로 한다.

제2조제18호 중 "「해사안전법」 제54조제2항, 같은 법 시행규칙 제48조 및 별표 8"를 "「해상교통안전법」 제56조제2항, 같은 법 시행규칙 제56조 및 별표 5"로 한다.

제2조제19호 중 "「해사안전법」 제110조, 같은 법 시행령 제23조 및 별표 5"를 "「해상교통안전법」 제118조, 같은 법 시행령 제32조 및 별표 10"로 한다.

제4조 중 "2022년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

선박안전도정보의 공표에 관한 규정 신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 예규는 「해사안전법」 제57조, 같은 법 시행령 제19조2 및 같은 법 시행규칙 제51조에 따라 선박안전도정보를 공표하는 데 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 예규는 「해사안전기본법」 제15조, 같은 법 시행령 제7조 및 같은 법 시행규칙 제6조에 따라 선박안전도정보를 공표하는 데 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.
제2조(정의) 이 예규에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 1. "선박안전도정보"란 국민의 선박 이용의 안전을 도모하기 위하여 「해사안전법」(이하 "법"이라 한다) 제57조에 따라 공표하는 해양사고 발생 건수, 관계 법령이나 국제협약에서 정한 선박의 안전에 관한 기준의 준수 여부 및 그 선박의 소유자·운항자 또는 안전관리대행자 등에 대한 정보를 말한다.	제2조(정의) 이 예규에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 1. "선박안전도정보"란 국민의 선박 이용의 안전을 도모하기 위하여 「해사안전기본법」(이하 "법"이라 한다) 제15조에 따라 공표하는 해양사고 발생 건수, 관계 법령이나 국제협약에서 정한 선박의 안전에 관한 기준의 준수 여부 및 그 선박의 소유자·운항자 또는 안전관리대행자 등에 대한 정보를 말한다.
제3조(적용대상) 이 예규는 법	제3조(적용대상) 이 예규는 법

제57조제1항 각 호의 선박에 적용한다.

제4조(공표대상) ① 선박안전도정보를 공표하여야 하는 선박은 「해사안전법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제51조제1항 각 호에 해당하는 선박으로 한다.

② 시행규칙 제51조제1항제1호의 "해양사고를 야기한 선박"은 다음 각 호의 선박으로 한다.

1. 선박의 구조·설비 또는 운용과 관련하여 「해사안전법 시행령」 제19조의2 각 호의 해양사고가 발생한 선박

제5조(공표내용) ① 법 제57조제2항에 따라 공표하여야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 해당 선박의 명세 : 선박명, 총톤수, 선박번호 또는 국제해사기구번호

⑥ 국적선의 안전관리대행업자는 법 제47조의 인증심사 결과 해양수산부의 ISM/ISPS 시스템에 입력된 안전관리대행업자로 하고, 외국적선의 안전관리대행업자는 법 제55조의 항만국통제 결과 해양안전종합정보

제15조제1항 각 호의 선박에 적용한다.

제4조(공표대상) ① 선박안전도정보를 공표하여야 하는 선박은 「해사안전기본법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제5조제1항 각 호에 해당하는 선박으로 한다.

② 시행규칙 제5조제1항제1호의 "해양사고를 야기한 선박"은 다음 각 호의 선박으로 한다.

1. 선박의 구조·설비 또는 운용과 관련하여 「해사안전기본법 시행령」 제7조 각 호의 해양사고가 발생한 선박

제5조(공표내용) ① 법 제15조제2항에 따라 공표해야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 해당 선박의 명세: 선박명, 총톤수, 선박번호 또는 국제해사기구번호

⑥ 국적선의 안전관리대행업자는 「해상교통안전법」 제49조의 인증심사 결과 해양수산부의 ISM/ISPS 시스템에 입력된 안전관리대행업자로 하고, 외국적선의 안전관리대행업자는 「해상교통안전법」 제57조의

시스템의 선박이력관리에 입력된 안전관리대행업자로 한다.

제6조(공표방법) 법 제57조에 따른 선박안전도정보는 별표1의 양식에 따라 해양수산부 홈페이지(www.mof.go.kr)에 공표한다.

제7조(공표 담당부서) ① 선박안전도정보를 공표하는 담당부서는 다음과 같다.

1. 국제여객선 및 화물선 : 해양수산부 해사안전정책과
2. 연안여객선 : 해양수산부 연안해운과

② 선박안전도정보를 공표하기 위해 제1항의 부서에서 자료제출을 요청받은 부서는 협조하여야 한다.

제9조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 취하여

항만국통제 결과 해양안전종합정보시스템의 선박이력관리에 입력된 안전관리대행업자로 한다.

제6조(공표방법) 법 제15조에 따른 선박안전도정보는 별표1의 양식에 따라 해양수산부 홈페이지(www.mof.go.kr)에 공표한다.

제7조(공표 담당부서) ① 선박안전도정보를 공표하는 담당부서는 다음과 같다.

1. 국제여객선 및 화물선: 해양수산부 해사안전정책과
2. 연안여객선: 해양수산부 연안해운과

② 선박안전도정보를 공표하기 위해 제1항의 부서에서 자료제출을 요청받은 부서는 협조해야 한다.

제9조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 취하여

야 한다.

야 한다.

해사안전관계법령에 따른 행정처분 및 과태료의 가중처분에

관한 세부지침 신·구조문 대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 예규는 「국제항해선박 등에 대한 해적행위 피해예방에 관한 법률」, 「국제항해선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률」, 「선박법」, 「선박안전법」, 「선박평형수(船舶平衡水) 관리법」, 「항로표지법」 및 「 <u>해사안전법</u> 」에 따른 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 적용방법 등을 정하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 예규는 「국제항해선박 등에 대한 해적행위 피해예방에 관한 법률」, 「국제항해선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률」, 「선박법」, 「선박안전법」, 「선박평형수(船舶平衡水) 관리법」, 「항로표지법」 및 「 <u>해상교통안전법</u> 」에 따른 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 적용방법 등을 정하는 것을 목적으로 한다.
제2조(적용범위) 이 예규는 다음 각 호에 따른 법령에 적용한다. 15. 「 <u>해사안전법</u> 」 제13조제3항, 같은 법 시행규칙 제9조의2 및 별표 8에 따른 행정처분의 기준 16. 「 <u>해사안전법</u> 」 제23조제2항, 같은 법 시행규칙 제19조	제2조(적용범위) 이 예규는 다음 각 호에 따른 법령에 적용한다. 15. 「 <u>해상교통안전법</u> 」 제10조제3항, 같은 법 시행규칙 제9조 및 별표 5에 따른 행정처분의 기준 16. 「 <u>해상교통안전법</u> 」 제22조제2항, 같은 법 시행규칙 제

<u>및 별표 8에 따른 행정처분의 기준</u> 17. 「<u>해사안전법</u>」 제48조제9항, 같은 법 시행규칙 제42조 <u>및 별표 8에 따른 행정처분의 기준</u> 18. 「<u>해사안전법</u>」 제54조제2항, 같은 법 시행규칙 제48조 <u>및 별표 8에 따른 행정처분의 기준</u> 19. 「<u>해사안전법</u>」 제110조, 같은 법 시행령 제23조 <u>및 별표 5에 따른 과태료의 부과 기준</u> 제4조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2022년 1월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	<u>22조 및 별표 5에 따른 행정처분의 기준</u> 17. 「<u>해상교통안전법</u>」 제50조제9항, 같은 법 시행규칙 제48조 <u>및 별표 5에 따른 행정처분의 기준</u> 18. 「<u>해상교통안전법</u>」 제56조제2항, 같은 법 시행규칙 제56조 <u>및 별표 5에 따른 행정처분의 기준</u> 19. 「<u>해상교통안전법</u>」 제118조, 같은 법 시행령 제32조 <u>및 별표 10에 따른 과태료의 부과 기준</u> 제4조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2024년 1월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.
--	---